

Feb 2025. Issue 193

# ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



## Where Is Grace Chang?

03 ... 에코 체임버(Echo Chamber)\*



## 생각과 현실

06 ... 트럼프의 관세부과에 대한 현실적인 위협과 대응방안



## 최신 관세 판례 분석

11 ... 청구법인이 쟁점물품(CIGAR)을 수입하면서 수출자에게 Annual Fee 명목으로 지급한 쟁점금액을 과세가격에 포함하여 관세등을부과한 처분의 당부



## 논리로 푸는 HS 사례

15 ... LED 무드등의 품목분류



## Global Customs Insight

18 ... 베트남의 수책(Liquidation)제도 및 정산보고서 제출



## FTA 및 수출입 실무 안내

22 ... 제3827호 물품 수출입 신고안내



## 관세무역개정 내용과 의견

26 ... 월별 성실신고 확인제도



## 에코 체임버(Echo Chamber)\*

장 승 희  
대표 관세사

“  
쌓이는 분노로 위축되고 썩어가는 뇌의  
사람들이 아니라 측은지심으로 서로를  
바라보고, 다양한 의견을 공유하고 공감도  
하며 성장해 가는 역동적인 우리 모두가  
되기를 기도합니다.  
”



'우리(We)라는 우리(cage)에 갇혀버리면 새로운 것을 창조할 수 없어요.\*

10여년전, 이어령 선생님께서 걱정을 하셨습니다. “**남을 배제한 '우리끼리'만 넘치고 있다.... 우리 사회에 갈등과 분란이 많아지는 이유이다.**”

뇌의 앞부분을 가리키는 **전두엽은 대뇌의 가장 넓은 면적(30~40%)을 차지**합니다. 기억력, 사고력, 추리, 계획, 운동, 감정, 문제해결 등 고등정신작용을 관장합니다. 다른 영역으로부터 들어오는 정보를 조정하여 이성적 사고와 판단, 행동과 감정의 조절, 창의성, 공감 등을 담당합니다. 따라서, 건강한 사회생활을 영위하기 위해서는 전두엽이 건강해야 합니다. **전두엽이 위축되면 감정조절 능력이나 의욕 등이 줄어들고 충동적 행동이 증가**합니다. 본래 갖고 있던 성격이 두드러지는 '성격의 첨예화' 현상도 일어납니다. 화를 잘 내던 사람은 더욱 화를 내고, 완고했던 사람은 더 완고집이 되는 반면 온화했던 사람은 더 부드러워집니다.\*\*

이번 달 생각과 현실은 '**트럼프의 관세부과에 대한 현실적인 위협과 대응방안**' 입니다. 최신 관세 판례 분석은 '**청구법인이 쟁점물품(CIGAR)을 수입하면서 수출자에게 Annual Fee 명목으로 지급한 쟁점금액을 과세가격에 포함하여 관세등을부과한 처분의 당부**'이며, 논리로 푸는 HS 사례는 '**LED 무드등의 품목분류**'입니다. 또한 Global Customs Insight는 '**베트남의 수책(Liquidation)제도 및 정산보고서 제출**'이며, FTA 수출입 실무 안내는 '**제3827호 물품 수출입 신고안내**', 관세무역개정 내용과 의견은 '**월별 성실신고 확인제도**'입니다.

Echo chamber(반향실)은 특수재료로 벽을 만들어 소리가 밖으로 나가지 않도록 만들어진 방입니다. 어떤 소리를 내도 메아리처럼 울리며 똑 같은 소리로 되돌아 오게 됩니다. 이때 비슷한 가치관과 생각을 가진 사람들이 모여 있으면 그들의 사고방식이 돌고 돌면서 서로를 도와주어 신념과 믿음이 증폭되고 강화되는 현상인 Echo chamber effect가 발생합니다. 이들에게 다른 의견이나 정보가 들어갈 여지는 없습니다. 방 안에서 지르는 소리가 메아리로 계속되듯이, 자신들의 생각만 반복적으로 들립니다. 결국 확증편향으로 현실과 동떨어진 왜곡된 인식을 가지게 됩니다.

인터넷의 발전은 21세기를 살아가는 인류의 삶을 획기적으로 변화시켰습니다. 디지털화된 세상에서 시간과 거리의 경계가 허물어졌습니다. 수십만 킬로미터 떨어진 곳에서 발생한 사건도 실시간으로 전달됩니다. 개인들의 SNS를 통해서 뉴스와 정보가 끊임없이 전달되고 있습니다. 기존의 전통적인 미디어는 많은 정보 중에 편집자가 선별하여 대중에게 제공합니다. 그러나, **비전통적 매체가 제공하는 정보는 공적인 제재 없이 무제한으로 전달됩니다.** 은밀한 알고리즘에 의해 개개인의 취향에 따라 편집되고 선별되어 전달됩니다. 편파적인 일부 편집자의 취향뿐 아니라 공적인 가이드라인도 피할 수 있습니다. 높은 접근성을 유발하는 인터넷을 통해 우리가 생각하고 선택하기 이전에 이미 눈앞에 펼쳐집니다

세상의 모든 것은 시작부터 **장점과 취약성을 동시에 가진다**고 합니다. 인터넷을 통한 정치적 정보에의 접속은 **다양한 관점과 의견을 접할 수 있는 긍정적인 측면**도 있습니다. 그럼에도, **극단적인 이념을 옹호하는 채널로 이끌어 가는 부정적 측면**이 매우 심각합니다. 자신과 반대되는 의견에 대해서 이해를 거부합니다. 무조건적인 배척이 먼저입니다. 국민들이 **양극단으로 갈라져 자신과 비슷한 생각을 가진 사람들끼리만 소통**합니다. 편협한 사고가 에코 체임버에서 확·산증폭 되고 있습니다. 자기들만의 생각을 공유하며 날을 세웁니다. 상대 진영의 사람들을 무찔러야 할 적으로 대하고 있습니다.....

옥스퍼드대 출판부는 2024년 **올해의 단어로 '뇌 썩음 Brain rot'**을 선정했다고 합니다. **온라인 콘텐츠의 과잉 소비로 국민들의 지적 상태가 악화**되고 있다는 것입니다. 우리나라뿐 아니라 영국에서도 심각한 문제인가 봅니다.

인간 Brain의 30~40%를 차지하는 **전두엽이 망가지면 사회생활이 불가**해질 수 있습니다. 매일의 삶에서 들어오는 정보들을 분석하고, 통합하고, 조직화할 능력이 떨어지기 때문입니다. 정보의 성격에 따라 이익이 되는 방향으로 계획을 세우고 몸으로 실행케 하는 능력이 사라지기 때문입

니다. 실행을 하고 실패도 해봐야 정보를 선별하는 능력이 세워질 수 있습니다.

마찬가지로 국가 안에서 30~40%의 **국민들의 지적, 감성적 능력이 마비된다면 국가도 위태로운 상황에** 처하게 될 것입니다. **거짓된, 왜곡된, 편향된 정보들을 무방비적으로 흡수하고 끌려다니는 상황**이 발생하면 안됩니다. 동일하게 민주주의 국가를 소망한다면 다른 진영의 사람들을 적으로 여기면 안됩니다. 서로 포용을 해야 합니다. 서로 관용을 베풀어야 합니다.

우리 모두 에코 체임버에서 벗어나야 합니다. 다양한 사람의 이야기를 듣고, 다양한 시각의 정보를 접해야 합니다. 교묘하게 조정하는 알고리즘에 끌려가서는 안됩니다. 이어령 선생님께서는 **'각오의 결정'**이라고 하셨습니다. **'엄격한 잣대로 평가를 하되 어느 정도 선에서 끝을 줄 알아야 한다.'** 정말 낙마해야 할 사람도 있겠지만 **너무 높은 잣대를 적용하기보다 조금 관대한 사회가 될 필요가 있다.**"\*\*\*\*

**우리끼리라는 우리에서 벗어나기를** 간절히 바랍니다. 쌓이는 분노로 위축되고 썩어가는 뇌의 사람들이 아니라 **측은지심으로 서로를 바라보고, 다양한 의견을 공유하고 공감도 하며 성장해 가는 역동적인 우리 모두가 되기를** 기도합니다.

감사합니다.

\*김민희. (2021). 이어령 80년 생각. 경기도 고양시: 위즈덤 하우스.

\*\*전경하. (2025.01.17). 당신의 전두엽은 건강합니까. 서울: 서울대총동창신문.

\*\*\*유성운, 신수민,(2025.01.08). '관저 시위대는 에코 체임버 ... 서로 "내란 막겠다". 서울: 중앙SUNDAY

\*\*\*\*이진구. (2013.04.08). '이어령 전 문화부장관'. 서울:동아일보..

<<https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20130408/54268826/1>>

신한관세법인  
장승희 *Seunghee Chang*





생각과 현실

# 트럼프의 관세부과에 대한 현실적인 위협과 대응방안

트럼프 행정부의 관세부과를 바라보는 관점과 기업들의 대응에 대해 생각해 보고자 한다.

## 1. 트럼프2기 관세부과의 어리석음, 예상대로 될지

매해 세계 경제의 이슈를 끌고 가는 인물이 나타나는데, 최근 수년간 일론머스크, 샘 알트먼, 젠슨 황이었다면, 올해는 분명히 트럼프가 될 것임에 틀림이 없는 것 같다.

경제정책에 있어서는 실로 하늘 아래 새로운 것은 별로 없으니 새롭다고 주장되는 것들이 대개 서툴게 변장한 지난 세기의 폐기물로 판명이 된다.

캐나다와 멕시코에 25%, 중국에 10%, 그리고 한국과 EU는 관세부과를 기다리라는 트럼프2기 관세부과정책도 결국은 1930, Smoot-Hawley Tariff Act(스무트-홀리법)과 같은 방향이긴 하지만, 트럼프 2기 행정부가 원하는 대로 이행될지는 두고 볼 일이다.



**서 영 진**

부대표/관세사  
wedin8@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

스무트-홀리법은 1929 년 대공황직후 자국산업 보호를 위해 시행한 법으로 약 20,000 개의 수입품에 관세를 평균 40%인상하여 외국제품의 가격을 높이고, 미국 내 생산을 촉진하는 것이 목표였는데, 결국 보복관세로 국제무역이 위축되어 세계 무역량이 급감하고, 미국 제품의 수출감소로 인해 미국 내 기업들이 타격을 입고 실업률이 증가하면서 미국의 1930 년대 대공황이 더욱 악화되었다. 미국의 보호무역정책으로 국제 경제협력의 위축은 제 2 차 세계대전의 원인 중의 하나로 작용했다는 평가를 받고, 결국 자유무역을 확대해야 한다는 1947 년 GATT 체결로 이어졌다.

오늘날 이러한 관세정책은 비현실적일 뿐만 아니라 설사 그것이 가능할지라도 바람직하지 않다는 사실을 처음부터 분명히 해 두는 것이 중요하다.

관세는 두 가지 기능을 가지고 있는데, 하나는 재정확보이고, 다른 하나는 국내산업보호이다. 재정관세와 보호관세이다. 미국과 같은 대국인 경우에는 관세의 부과가 양국에 미치는 경제적 효과는 관세의 부과에 따라서 무역량은 감소하게 된다. 소국의 관세부과와 다른 점은 관세의 일부를 수출국에서 수출자가 부담하게 된다는 것이다. 수출가격이 당초보다 인하하게 된다. 소비자잉여가 소국과 마찬가지로 감소하게 되고, 수출자가 관세의 일부를 부담하게 되므로 미국은 조세당국으로 이전되어 소득의 재분배가 이루어진다.

물론 관세를 부과하면 일시적으로 관세수입은 증가하고, 국내생산을 늘릴 수 있지만, 수입물가가 상승하면서 소비자 물가상승으로 이어지고, GDP 는 줄어들게 된다. 관세부과의 혜택은 미국이 불리한 일부 철강, 알루미늄, 반도체 등의 산업에는 도움을 줄 수 있지만, 대다수 국민은 수입물가 상승과 중간재를 수입해서 제조하는 자동차, 가전기업들에게는 생산원가 상승으로 인해 고통을 받을 수 밖에 없다. 특히 저소득 소비자층이 겪게 되는 고통은 더욱 심하게 되어 결국 사회불안을 야기하게 되고, 이를 막기 위한 치안행정에 막대한 비용이 소요될 것이다.

전방위적인 관세부과가 일부 수혜를 입는 기업과 그 소속 임직원들에 비해, 피해를 겪게 되는 집단이 서로 일치하지 않고 광범위하기 때문에 현재와 같이

다원화된 경제상황에서는 트럼프대통령과 러트닉 상무장관의 생각대로 국내 생산을 늘리고 관세수입으로 확보한 재정으로 미국경제를 살리는 상황으로 장기간 전개되지는 않을 것이라는데 있다.

사람들은, 특히 트럼프는 흔히 경제문제를 물리학의 법칙 같은 불변의 자연법칙으로 설명할 수 있다고 생각한다. 하지만 이와 같은 생각은 잘못된 생각이다. 이 보다 더욱 중요한 것은 이런 생각에 기초한 결정과 구조가 경제적 불안정과 정치적 위험을 초래한다는 것을 간과해서는 안된다.

트럼프의 관세부과는 일방적인 것이 아니라 전세계 모든 국가와 기업과 국민뿐만 아니라 미국내 기업과 국민을 대상으로 하기 때문에 예측대로 흘러가지 않을 것이라는 것을 될 수 있으면 빨리 인식해야 한다. 미국의 월스트리트저널, 뉴욕타임즈, 블룸버그 등 주요 언론에서도 "가장 어리석은 무역전쟁"이라고 할 정도로 트럼프의 관세부과는 전혀 설득력이 없다고 하지만, 문제는 이러한 충고를 들을 기미가 전혀 보이지 않는다는데 있다.

## 2. 트럼프 2기 관세부과를 어떻게 막을 것인가

캐나다에 대해 트럼프가 부과한 관세행정명령을 보면, 캐나다를 통해 갠단원, 밀수범, 인신매매업자 및 모든 종류의 불법약물이 유입되어 지역사회를 위험에 빠트리기 때문에, 미국 대통령으로서 헌법과 국제긴급경제권한법(50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), 국가비상사태법(50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), 1974 년 무역법 제 604 조 개정판(19 U.S.C. 2483), 및 제목 3 의 섹션 301 에 따라 부여된 권한을 이용하여, 캐나다 제품에 대해 법률에 따라 추가 관세를 부과하기로 결정하고, 25.2.4 일부터 부과를 한다고 한다.

동 행정명령 제 3 절에서 정기적으로 캐나다 국경상황에 대해 논의를 하고, 국토안보부장관은 캐나다 정부가 협력적 집행 조치를 통해 이 공공, 건강위기를 완화하기 위한 충분한 조치를 취한 것으로 나타나는 경우에는 대통령이 관세부과를 제거할 수 있다고 한다.

결국 캐나다 정부가 카르텔, 갠단원, 밀수범을 검거하고, 펜타닐 등 불법 약품의 유입을 차단하는 경우에는 관세부과를 면제하겠다고 하는 것으로서 일정부분은 트럼프의 요구사항을 캐나다 정부가 들어주어야 해결이 될 것 같다.

미국 대통령의 행정명령은 미국 의회에서 견제가 가능한데 의회는 법률제정(Legislation)권을 이용해 대통령의 관세 부과 권한을 제한할 수 있는데 (특정 조항에 대한 대통령의 권한을 수정하거나 폐지) 이 경우에는 대통령이 거부권(veto)을 행사하면 2/3 찬성으로 다시 의결해야 하는 부담이 있다.



의회는 공동결의안 (joint Resolution)을 통해 대통령이 부과한 관세를 무효화할 수 있는데, 긴급경제권한법(IEEPA) 또는 무역확장법 232 조에 따라 의회가 무효화할 수 있는 절차가 있다. 그런데, 이 경우에는 공동 결의안이 법적 효력을 가지려면 대통령의 서명이 필요한데 실질적으로 대통령의 동의를 어렵다.

또한 의회는 예산심의 권한을 가지고 있기 때문에 대통령이 부과한 관세에 대해 예산승인거부(Power of the Purse)권한을 가지고 특정 정책에 활용하지 못하도록 예산을 조정할 수 있다.

물론 기업이나 단체에서 미국 법원에 소송 (JUDICIAL REVIEW)을 제기하여 관세부과가 미국 헌법이나 법률에 위배된다고 제기할 수 있는데, 실제로 트럼프 1 기 때에는 철강과 알루미늄 관세부과에 대해서는 기업들이 소송을 제기한 바가 있다.

의회는 외국 정부와 협력하여 외교적 압박(Diplomatic Pressure)을 할 수도 있고, 상무부와 USTR 을 감독(Congressional Oversight)하여 의회 청문회를 통해 대통령의 관세 정책이 경제에 미치는 영향을 조사하고, 행정부의 무역정책을 수정하도록 압박할 수도 있다.

하지만, 미국의 대통령의 거부권과 행정부의 권한이 강력하기 때문에 실질적인 제어가 쉽지 않다는 한계를 가지고 있다.

### 3. 당장 기업들에 닥친 위기는 매출과 이익감소

미국으로 수출하는 물품에 고율의 관세가 부과되면, 미국의 수입자는 당장에 미국내에서 판매가 가능한 수준으로 수입가격을 인하해 달라는 요청을 하게 되고, 수출자는 가격인하로 인한 이익의 감소를 가져올 수 밖에 없다.

또한, 현재와 같이 전쟁과 인플레이션으로 원재료가격과 인건비부담이 큰 상황에서 수출가격인하 압박을 받게 되면 적자수출이나 거래단절의 위험까지도 감수해야 할 것이다. 미국의 GDP 감소뿐만 아니라 수출국의 GDP 감소가 발생하면 실업의 증가와 경기침체는 동시에 발생할 것이다.

특정국가만을 대상으로 한 보복관세가 아닌 보편관세를 부과하게 되면 미국의 소비자와 제조기업이 가격인상을 감내할 수준이 될 때까지는 수출국은 가격인하의 어려움을 겪게 될 것이며, 수입국인 미국도 당장은 수출국의 관세부담으로 인해 이익이 늘어날 수 있지만, 보복관세와 교역의 감소로 미국 국민의 소비자 후생도 줄어들게 된다.

트럼프의 예측 불가능한 행보로 경제 전반이 불확실해 진 것은 사실이지만, 다른 미국 대통령의 화법과 달리 트럼프의 발언은 실제 실행의도가 어디까지 인지 알 수 없어서, “어떤 상황에 직면했을 때 특정 조치를 취하겠다고 위협하고, 양보를 얻어내고, 승리를 선언하는 패턴이 임기 내내 지속될 것으로 예상된다”고 하워드 맥스는 말하고 있다. 그나마 다행인 것은 “향후 6 개월 이내에 미중 관계의 진전이 있을 가능성이 있고, 이때 트럼프가 자신이 승리했다고 발표하고 긴장은 완화할 가능성이 있다”는데 희망을 걸어야 할 것 같다.

#### 4. 기업의 대응은 수입자와 수출자가 조금씩 양보하는 수 밖에 없다

당장에 기업은 최소 6 개월에서 길면 2 년정도 관세부과의 태풍이 지나갈 때까지 원가절감방안을 찾아 내야 하는데 그 기간 동안에는 결국 모두가 조금씩 양보할 수 밖에 없다. 미국의 수입자와 수출자가 서로 양보하는 수준에서 트럼프 행정부에 일정부분 맞추어 줘야 하지만, 무역전쟁까지의 파국은 막아야 한다.

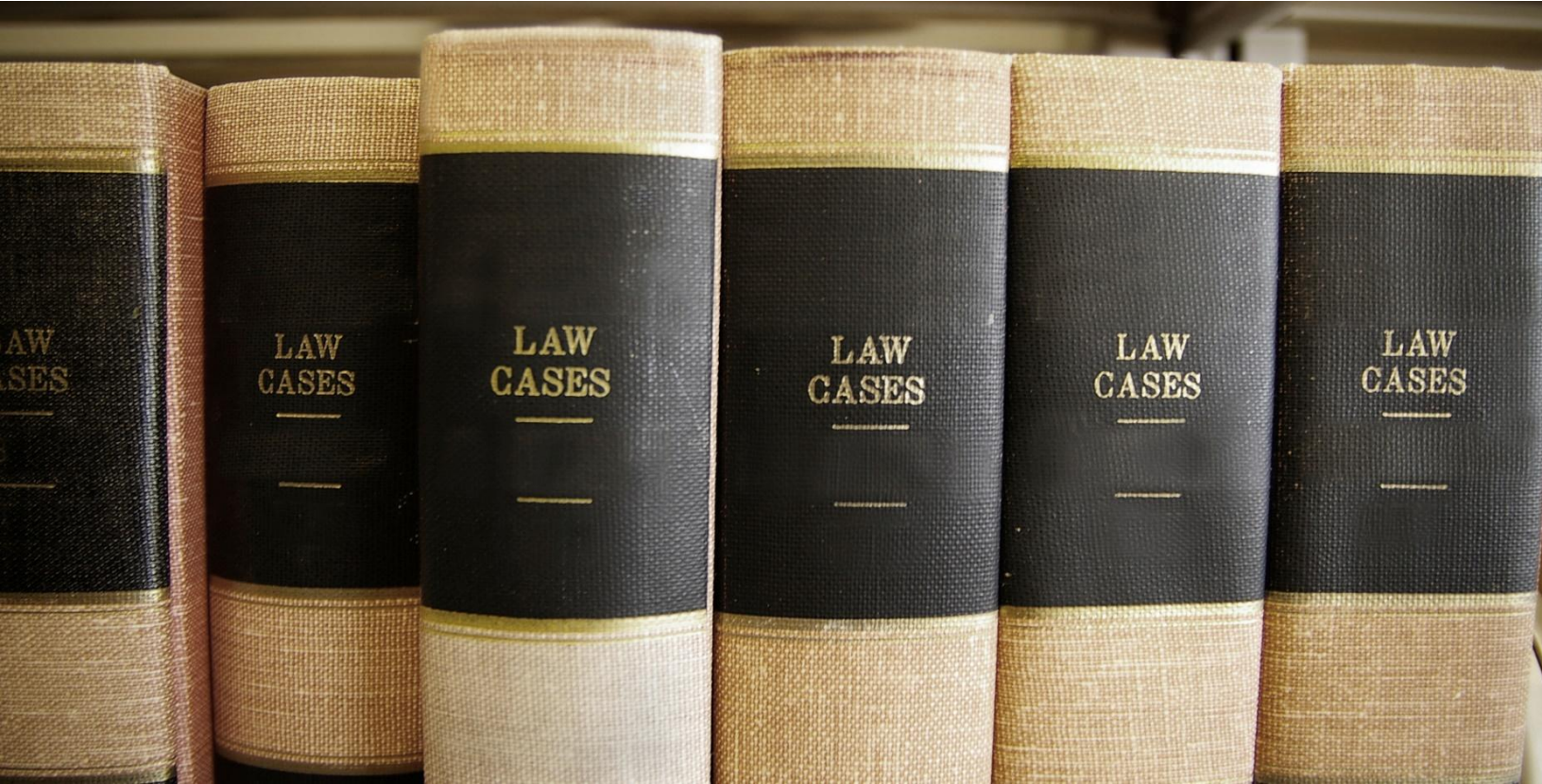
미국은 혼자서 갈 수가 없다, 미국이 과거 어느 때보다 기술적 우월성이 훨씬 더 큰 상황이지만, 최근에 들어서 더 이상 세계의 경찰이 됨으로써 치러야 할 대가를 부담할 생각이 점점 줄어들고 있다, 아메리카 퍼스트는 이제까지 많은 희생을 감내했으니, 이제는 미국만 잘 살면 된다는 사고에서 나온 것이다. 우리가 보아 왔듯이 러우전쟁과 이스라엘과 하마스간 전쟁에서 미국인 참자는 거인처럼 아무 일도 하지 못하는 것을 보았다. 이따금씩 위험이 보이지 않을 때에는 적극성을 나타낼 뿐, WHO 와 기후협약 등 협력을 거부하는 데에 더 적극성을 나타내 왔다.

하지만 전세계 많은 국가가 미국의 문화와 콘텐츠를 소비하는 상황에서 미국은 세계 유일의 초강대국으로서 자유 세계의 지도자 역할을 재개해야 한다. 그러기 위해서는 보편관세는 거두어 들이면서, 미국이 맞은 불법약물과 갱단과 카르텔의 문제점을 해결해 나갈 수 있도록 각 국가가 협력을 해야 한다.

트럼프가 협상의 카드로 관세를 사용할지, 정말로 재정수입과 국내산업보호를 위해 관세를 사용할지는 천천히 지켜보면서 각 기업은 필요한 대응을 해야 한다.

우리 나라를 비롯한 각 국가도 협상의 카드가 없는 것은 아니다. 차분하게 대응할 수 있도록 기업과 정부가 힘을 합쳐야 하고, 지혜를 모아야 한다. 트럼프의 관세부과는 당장은 환율, 이자율, 주식, 채권 등 금융시장에 더 큰 충격이 온다. 트럼프 태풍이 지나갈 때까지 날라가지 않도록 잘 관리해야 한다.

너무 성급한 반응을 하지 않고, 우리에게 유리한 카드를 잘 활용해서 이 위기를 지나가야 한다.



## 최신 관세 판례 분석

# 청구법인이 쟁점물품(CIGAR)을 수입하면서 수출자에게 Annual Fee 명목으로 지급한 쟁점금액을 과세가격에 포함하여 관세등을 부과한 처분의 당부

### 1. 처분개요

가. 청구법인은 스페인 소재 A(이하 "쟁점수출자"라 한다)로부터 CIGAR(이하 "쟁점물품"이라 한다)를 수입하면서 허위의 가격이 기재된 송품장(이하 "수입신고용 송품장"이라 한다)상 금액으로 쟁점물품의 과세가격을 신고하였고, 처분청은 이를 수리하였다.

나. 처분청은 청구법인에 대하여 관세조사를 실시하여 청구법인이 쟁점물품의 과세가격을 저가로 신고한 혐의를 확인하였고, 청구법인은 쟁점수출자에게 **Annual Fee** 명목으로 지급하였다는 연간 미화 OO달러(2022년도분 및 2023년도분 합계액 OO달러)(이하 "**쟁점금원**"이라 한다)는 독점판매권 대가로서 쟁점물품의 거래조건으로 지급된 것이 아니므로 과세대상이 아니라면서 쟁점금원을 제외한 나머지 저가신고 차액 OO달러(이하 "**쟁점차액**"이라 한다)만을 쟁점물품의 과세가격에 가산하여 수정신고를 하였다.



**이혜연**

관세사

hylee@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

다. 처분청은 청구법인을 「관세법」 위반 혐의로 고발한 후, 쟁점금원을 쟁점물품의 실제지급가격으로 보아 쟁점물품의 과세가격에 이를 가산하여 청구법인에게 관세 〇〇원, 부가가치세 〇〇원 및 가산세 〇〇원 합계 〇〇원을 경정·고지(이하 "쟁점처분"이라 한다)하였다.

라. 청구법인은 이에 불복하여 2023.12.14. 심판청구를 제기하였다.

## 2. 관세 쟁점 및 관련 법령

### 가. 쟁점

쟁점금원을 쟁점물품의 **실제지급가격**으로 볼 수 있는지 여부

### 나. 관련 법령

#### (1) 관세법

- 제30조[과세가격 결정의 원칙] ① 수입물품의 과세가격은 우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품에 대하여 구매자가 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격에 다음 각 호의 금액을 더하여 조정한 거래가격으로 한다. 다만, 다음 각 호의 금액을 더할 때에는 객관적이고 수량화할 수 있는 자료에 근거하여야 하며, 이러한 자료가 없는 경우에는 이 조에 규정된 방법으로 과세가격을 결정하지 아니하고 제31조부터 제35조까지에 규정된 방법으로 과세가격을 결정한다.

4. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 이와 유사한 권리를 사용하는 대가로 지급하는 것으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 산출된 금액

② 제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "구매자가 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격"이란 해당 수입물품의 대가로서 구매자가 지급하였거나 지급하여야 할 총금액을 말하며, 구매자가 해당 수입물품의 대가와 판매자의 채무를 상계하는 금액, 구매자가 판매자의 채무를 변제하는 금액, 그 밖의 간접적인 지급액을 포함한다.

#### (2) 관세법 시행령

- 제19조[권리사용료의 산출] ② 법 제30조 제1항의 규정에 의하여 당해 물품에 대하여 구매자가 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격에 가산하여야 하는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 및 이와 유사한 권리를 사용하는 대가(특



정한 고안이나 창안이 구현되어 있는 수입물품을 이용하여 우리나라에서 그 고안이나 창안을 다른 물품에 재현하는 권리를 사용하는 대가를 제외하며, 이하 "권리사용료"라 한다)는 당해 물품에 관련되고 당해 물품의 거래조건으로 구매자가 직접 또는 간접으로 지급하는 금액으로 한다.

⑤ 제2항의 규정을 적용함에 있어서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 권리사용료가 당해 물품의 거래조건으로 지급되는 것으로 본다.

1. 구매자가 수입물품을 구매하기 위하여 판매자에게 권리사용료를 지급하는 경우

## 다. 사실관계 및 판단

### (1) 사실관계

(가) 청구법인은 9개 수출자로부터 CIGAR를 수입하면서 그 과세가격을 저가로 신고하였고, 처분청은 청구법인에 대하여 관세조사를 실시하여 청구법인의 저가신고 혐의를 확인하였다.

(나) 청구법인이 외국환은행에 제출한 사전송금용 송품장상 쟁점물품의 단가에는 **쟁점금원**과 쟁점차액이 포함되어 있고, 단가분리용 송품장상 쟁점물품의 단가에는 쟁점차액이 포함되어 있으며, 수입신고용 송품장상 쟁점물품의 단가에는 쟁점차액이 누락되어 있는 것으로 나타난다.

(다) 청구법인은 관세조사 중 혐의를 인정하고 쟁점물품 외 다른 수출자로부터 수입한 CIGAR에 대해서는 각 수입신고금액과 각 수출자들에게 실제로 송금한 금액과의 차액을 과세가격에 가산하여 수정신고를 하였으나, 쟁점물품에 대해서는 **쟁점금원**이 독점판매권의 대가라는 이유로 쟁점금원을 제외한 채 쟁점차액만을 쟁점물품의 과세가격에 가산하여 수정신고를 하였다.

(라) 청구법인이 쟁점수출자와 체결한 쟁점계약서에서 청구법인은 대한민국에서 쟁점수출자의 제품을 판매할 독점권을 가지고, 판매자는 대한민국에서 얻은 모든 문의 사항을 청구법인에게 제공하는 것으로 규정하고 있으나, 이를 대가로 **쟁점금원**을 지급한다거나 그 금액의 책정 방법, 지급시기 및 유효기간 등에 대한 내용은 규정하고 있지 않다.

(마) 청구법인이 제출한 쟁점메일은 쟁점수출자가 2022.9.24. 청구법인에게 송부한 것으로 쟁점수출자의 홈페이지(OO)에 청구법인을 우리나라 내 독점대리점으로 등재하겠다는 내용 및 쟁점물품 대금 OO달러(Invoice 1)와 **쟁점금원** OO달러(Invoice 2)를 구분한 송품장을 각각 발행하겠다는 취지 등이 나타난다.

(바) 청구법인이 쟁점수출자로부터 쟁점 외 물품을 수입하면서 2023.6.8. 사전송금 시 외국환은행장에게 제출한 사전송금용 송품장 및 2023.10.12. 수입통관 시 처분청에 제출한 수입신고용 송품장상 쟁점 외 물품의 단가는 동일 규격의 쟁점물품의 사전송금용 송품장상 단가와 동일한 것으로 나타나고, 사후에 쟁점 외 물품의 대금을 조정하거나 쟁점수출자로부터 2023년도분 중복 지급 상당액을 환급받거나 정산한 사실이 없는 것으로 나타난다.



(사) 쟁점수출자가 2023.12.14. 청구법인에게 송부한 쟁점 Letter에서 **쟁점금원**은 쟁점계약에 따라 지급되었고, 쟁점수출자가 마케팅을 도와주며, 청구법인을 쟁점수출자의 웹사이트에 독점대리점으로 등재한다는 취지와 함께, 청구법인이 쟁점금원을 지급하지 않더라도 비독점적으로 쟁점수출자의 물품을 판매할 수 있다는 취지가 나타난다.

## (2) 판단

청구법인은 쟁점금원이 쟁점물품의 실제지급가격이 아닌 독점판매권의 대가로 지급된 것이라고 주장하나,

- ① 쟁점계약서에서 독점판매권에 대한 대가를 지급한다는 내용이나 그 지급금액, 유효기간 등 권리사용과 관련된 의무 등을 규정한 내용이 나타나지 아니하는 점,
  - ② 쟁점메일에서는 쟁점수출자가 물품대금과 Annual Fee를 구분한 송품장 2매를 각각 작성하였다면서도, 수입된 쟁점물품의 사전송금용 송품장에는 쟁점메일의 내용과 달리 쟁점물품의 단가에 쟁점금원 상당액이 포함된 금액으로 1매의 송품장이 발행된 점,
  - ③ 청구주장대로 쟁점금원이 독점판매권의 대가로서 매년 지급되는 Annual Fee라고 한다면, 청구법인이 2023.1.24. 쟁점수출자에게 2023년도분 Annual Fee를 이미 지급하였으므로 그 이후에 수입되는 쟁점 외 물품의 단가에는 2023년도분 중복 지급 상당액이 제외되어야 할 것임에도, 그 이후에 수입된 쟁점 외 물품의 송품장상 단가는 쟁점물품의 사전송금용 송품장상 단가와 동일하여 해당 금액이 제외되지 아니한 것으로 보이고, 청구법인이 쟁점수출자로부터 이를 돌려받거나 정산한 사정도 나타나지 않는 점,
  - ④ 달리 쟁점금원이 쟁점물품의 대금과 구분되어 독점판매권의 대가로서 별도로 지급되었다고 볼만한 자료도 확인되지 아니한 점 등에 비추어
- 처분청이 **쟁점금원**을 **실제지급가격으로 보아** 쟁점물품의 과세가격에 가산하여 관세 등을 부과한 쟁점처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다.

## 3. 결정 요지

청구법인과 수출자간 계약서에는 독점판매권의 대한 대가를 지급한다는 내용 등이 나타나지 아니하고 쟁점금액이 쟁점물품 대금과 구분되어 독점판매권의 대가로서 별도로 지급되었다고 볼만한 자료도 확인되지 아니하므로 쟁점물품의 실제지급가격에 포함한 처분에 잘못이 없음



논리로 푸는 HS 사례

## LED 무드등의 품목분류

### 1. 개요

숙면에 대한 관심이 높아짐에 따라 유통업계에서는 무드등, 디퓨저, 암막커튼 등 수면을 위한 여러 아이템을 선보이고 있습니다. 그 중에서도 아늑하고 편안한 분위기를 만들어 숙면을 돕고 인테리어 효과도 챙기는 무드등, 취침등의 품목분류에 알아보도록 하겠습니다.



나 지 원

관세사

jwna@shcs.kr

#### [ PROFILE ]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 2. 물품 설명

- LED 를 광원으로 하는 충전식 무드등으로 본체, 피규어, USB 케이블(C 타입), 매뉴얼이 지제 박스에 소매 포장된 물품
- 사양: (크기) 114×59×149 mm, (입력) DC5V/2A, (배터리) 900 mA h
- 작동 원리: 피규어와 본체에 마그네틱이 내장되어 있어 피규어를 본체 내부에 넣으면 LED 점등
- 용도: LED 발광 빛을 통해 인테리어 조명 효과 구현

## 3. 결정사유

- 관세율표 통칙 제 3 호 나목에는 '소매용으로 하기 위하여 세트로 된 물품으로서 가목에 따라 분류할 수 없는 것은 가능한 한 이들 물품에 본질적인 특성을 부여하는 재료나 구성요소로 이루어진 물품으로 보아 분류한다.'라고 규정하고 있습니다.
- 관세율표 제 9405 호에는 '조명기구[서치라이트(searchlight) ·스포트라이트(spotlight)와 이들의 부분품을 포함하고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다], 조명용 사인·조명용 네임플레이트(name-plate)와 이와 유사한 물품(광원이 고정되어 있는 것으로 한정한다), 이들의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)'이 분류됩니다.
- 같은 호 해설서 '( I ) 조명기구(다른 호에 분류하지 않은 것으로 한정한다)'그룹에서 '이들 그룹의 조명기구는 모든 재료(제 71 류의 주 제 1 호에서 열거한 재료는 제외한다)로 만들 수 있으며, 모든 광원[예: 양초·기름·석유·파라핀(또는 kerosene)·가스·아세틸렌·전기 등]을 사용할 수 있다.'라고 설명하면서,
- '(1) 보통 실내 조명용으로 사용하는 조명기구[예: 걸어매는 램프; 접시 램프; 천장 램프; 샹들리에(chandelier); 벽 램프; 스탠다드(standard) 램프; 테이블용 램프; 침대용 램프; 책상 램프; 나이트 램프; 방수 램프]'를 예시하고 있습니다.
- 본 물품은 LED 를 광원으로 하고 테이블, 침대용, 책상 등 보통 실내 조명용으로 사용하는 무드등이므로, 'LED 광원에 전용되도록 설계된 전기식의 테이블·책상·침대·마루스탠드 조명'으로 보아, 관세율표 해석에 관한 통칙 제 1 호, 제 3 호 및 제 6 호에 따라 제 9405.21-0000 호에 분류합니다.

#### 4. 결정에 대한 의견

본 물품의 경우 피규어와 조명기구가 함께 소매용 세트로 구성되어 있는 물품으로, 조명기구에 본질적 특성이 있다고 보아 조명기구로 분류한 사례입니다. LED 등기구, LED 조명 시스템 등의 경우 전기용품 및 생활용품안전관리법 및 전파법에 따라 세관장 확인대상이며, 수입 시 요건을 구비하여야 합니다. 이 점 유의하시어 수입통관을 진행하시기 바랍니다.



*Global Customs Insight*

# 베트남의 수책(Liquidation)제도 및 정산보고서 제출

베트남에서 생산, 수출 활동을 하시는 기업들은 매년 초에 회계 재무보고서 및 세관 정산보고서 제출로 바쁜 시간을 보내시는 것이 일반적입니다. 관련하여 베트남의 수책보고서 제출 시기(3월 말)를 앞두고, 베트남의 수책제도와 정산보고서 제출과 관련한 내용을 안내해드리고자 합니다,

## 1. 베트남의 수책제도?

“수책제도”는 법상의 공식적인 표현은 아닙니다. 다만, 중국과 베트남 등에서 해외 기업 유치 및 수출 장려를 목적으로 운영되는 제도로써, 통상 물품 수입시 부과되어야 하는 관, 부가세에 대하여 해당국가(베트남)에서의 수출 될 물품의 제조, 생산에 사용하는 것을 조건으로, 납부 유예된 상태로 수입을 한 후, 제조 / 생산 / 임가공 등에 사용하고, 이후 세관에 보고하여 해당내역을 확정(사후정산)하는 절차로 운영되는 일련의 제도를 말합니다.





**신 중 호**

관세사/법인장  
jhshin@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한베트남관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

“수책(手冊, handbook)”이라는 표현은 중국에서 “보세 원재료의 입출고를 관리하는 대장(수불부)”을 칭하는 표현으로, 보세 원재료 납부유예 - 정산 제도를 칭하는 약어로 많은 사람들이 사용하고 있습니다.

베트남 관세 관련 법령에서는 수입원재료, 소모품 및 수출 제품의 반출입, 사용현황, 재고상태 등에 관하여 관련 법령의 부록에 규정된 양식을 통하여 “정산보고서, Báo cáo quyết toán”를 작성 및 제출하도록 규정하고 있습니다.(근거법령 : 38\_2015\_TT-BTC / 39\_2018\_TT-BTC)

## 2. 베트남의 수입세액(관, 부가세 등) 납부유예 제도 유형

위에서 언급한 베트남의 “원재료 수입세액 납부유예 - 정산 제도”는 구체적으로 아래와 같은 3 가지 유형으로 구분되며, 운영되고 있습니다.

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 수출가공기업(EPE)  | Exporting Processing Enterprises; Doanh nghiệp chế xuất<br>관련 법령상의 정의에 따르면, 수출가공지역에 설립 운영되거나, 산업단지, 경제 지역에 수출물품 생산에 특화된 기업을 말하며, 한국관세법령상 비슷한 개념을 찾는다면, “보세공장”에 해당 |
| 임가공기업(GC)        | Processing Company ; Doanh nghiệp Gia Công<br>외국기업과 임가공 계약을 체결하여, 원, 부자재를 수입하여 임가공 / 제조 생산 후 수출하는 기업                                                              |
| (3) 수출제조기업(SXXK) | Export manufacturing enterprise ; Doanh nghiệp Sản Xuất Xuất Khẩu<br>임가공 계약의 체결 없이, 원, 부자재를 수입하여 제조, 생산 후 수출하는 기업                                                 |

## 3. 베트남의 수책보고서(Liquidation report) 작성과 제출

수책보고서는 수출 제품에 대하여 임가공 / 제조, 수출을 수행한 회사, 조직, 개인(EPE 도 포함)이 회계연도 종료 후 90 일 이내에 최초 생산시설을 신고한 관할 세관지국(Chi Cục Hải Quan)에 보고해야 합니다. 통상, 수책보고서는 수출입 통관에 사용하는 전산 프로그램(E-CUS 등)을 통하여 베트남 세관의 전자통관 관리 시스템(VNACCS / VCIS)에 전자적 형태로 제출되며, 이 경우 별도 종이서류의 제출은 불필요 합니다. 다만, 베트남의 경우 지역마다 세관에서 요청하는 사항이 상이하기 때문에, 사전에 세관과 확인이 필요합니다.

## - 수책보고서의 구성

수책보고서는 기본적으로 아래의 3 가지 서류가 제출이 되어야 하며, 경우에 따라서 추가적인 서류(코드 연계표 등)가 함께 제출되어야 합니다.

### 1) 원재료 수불부, Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL

| 번호  | 원료,자재 코드 | 원료, 자재명 | 단위  | 기초 재고 | 당기 입고 | 기중에 수입,수출되는 원료,자재의 량 |                        |        |       | 원료, 자재의 기말재고                       | 비고   |
|-----|----------|---------|-----|-------|-------|----------------------|------------------------|--------|-------|------------------------------------|------|
|     |          |         |     |       |       | 재수출                  | 사용 목적 변경<br>(국내소진, 폐기) | 생산용 출고 | 기타 출고 |                                    |      |
| (1) | (2)      | (3)     | (4) | (5)   | (6)   | (7)                  | (8)                    | (9)    | (10)  | (11)=(5)+(6) -(7)-(8) - (9) - (10) | (12) |
|     |          |         |     |       |       |                      |                        |        |       |                                    |      |

### 2) 제품 수불부, Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL

| 번호  | 수출품 코드 | 수출품명 | 단위  | 기초 재고 | 당기 입고 | 기중에 수출되는 제품량            |           |          | 기말재고                               | 비고   |
|-----|--------|------|-----|-------|-------|-------------------------|-----------|----------|------------------------------------|------|
|     |        |      |     |       |       | 사용목적변경<br>국내소진<br>전환제품량 | 수출<br>제품량 | 기타<br>출고 |                                    |      |
| (1) | (2)    | (3)  | (4) | (5)   | (6)   | (7)                     | (8)       | (9)      | (10) = (5) + (6) - (7) - (8) - (9) | (11) |
|     |        |      |     |       |       |                         |           |          |                                    |      |

### 3) 실제 소요량 보고서(Actual BOM), Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL

| 번호  | 수출입 제품코드 | 수출입 제품 품명 | 단위  | 원료, 자재 |                 |      |                                         | 비고    |
|-----|----------|-----------|-----|--------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------|
|     |          |           |     | 자재코드   | 품명              | 단위   | 수출품 1 단위 생산시<br>실제 사용되는 원료,<br>자재량(소요량) |       |
| (1) | (2)      | (3)       | (4) | (5)    | (6)             | (7)  | (8)                                     | (9)   |
| 1   | SP A     | Áo sơ mi  | Cái | VI     | Vải 100% cotton | met  | 1,2                                     |       |
|     |          |           |     | K      | Dây kéo         | cái  | 1                                       | X     |
|     |          |           |     | P      | Phấn            | viên |                                         | KXDĐM |
|     |          |           |     |        |                 |      |                                         |       |

## - 수책보고서 작성 및 제출시 유의사항

수책보고서 작성과 관련하여 다음의 사항에 유의하여 작성이 필요합니다.

- 회사에서 사용하는 내부코드(Internal Code)와 수출입 CD 코드(E-CUS CODE)가 상이 한 경우 이것을 확인, 소명할 수 있는 연계표가 함께 작성되어 제출되어야 합니다.
- 수책보고서는 회계 장부(Acc. Book 152, 155, 등) & ERP 데이터 등과 일치되어야 하며, 수출입내역(E-CUS data)만 고려하여 작성해서는 안됩니다.
- 만약 수책보고서 제출 후 수정이 필요한 사항이 있는 경우, 제출일로부터 60 일까지는 행정처벌 없이 수정, 제출이 가능합니다.
- 반제품에 대해서는 소명가능한 BOM상의 소요량을 근거로 원재료로 환원하여 원재료 수불부의 수량에 반영되어야 하며, 수출 · 용도 변경된 반제품은 제품으로 간주하여 제품 수불부에 해당 수량을 반영해야 합니다.

지금까지 베트남 수출, 임가공 조건부 수입세액 납부유예 - 정산제도 및 그 제도와 관련한 “정산보고서(수책보고서)”에 대해서 살펴보았습니다. 베트남의 경우 중국과 다르게, 실제 면세자재의 수입과 수출과정에서는 수출입 신고코드(ECUS Code) 등록만이 필요하며, 수출 선적건별 BOM의 등록이나 소요량의 적정성 입증은 매 수출입시에는 요구하지 않습니다. 그렇다 보니, 개별 수출입 신고는 비교적 자유롭게 진행할 수 있지만, 제대로 관리를 하지 않으면 년 1 회 수책보고서 작성 또는 3~5 년 주기 세관 조사시에 제대로 대응이 되지 못해서 낭패를 보는 경우가 빈번하게 발생합니다. 그래서, 면세로 수입된 자재와 그를 통해 생산된 제품 등과 관련한 수불내역 및 BOM 정보는 항상 잘 관리를 해야 한다는 점을 유념하시어 제도를 활용하시기를 권고 드립니다.

더불어 당사(베트남 하노이 소재)에서는 베트남 진출기업의 수책보고서 작성에 도움을 드리거나, 작성을 대행하는 서비스는 물론, 전산관리를 통한 수책보고 관련 데이터 관리(Liquidaton 관리 시스템 구축, 운영서비스)도 제공하고 있습니다. 수책보고와 관련하여 궁금하신 사항이나 도움이 필요하신 경우 언제든지 편하게 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.



FTA 및 수출입 실무 안내

## 제3827호 물품 수출입 신고안내

HS 개정이 2022년에 되면서 신설된 호인 제3827호는 오존층을 파괴하는 물질에 관련한 것이다. 특히 HFC는 CFC나 HCFC의 대체재로 사용되는 냉매 물질로 오존층 파괴 부작용은 줄었지만 그 사용을 줄이기로 한 물질이다. 아래에서는 통관업무를 하면서 자주 접하지 않지만, 오존층을 파괴하는 물질이나 그와 유사한 혼합물 등을 수출하거나 수입하는 업무를 하게 된다면 어떻게 신고를 하고 필요한 요건서류가 무엇인지 안내를 하고자 한다.



**오 규 태**

관세사

ktoh@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 1. 통제하는 특정물질

오존층 보호등을 위한 특정물질의 관리에 관한 법률 시행령 제2조에 하기와 같이 규정하고 있다.

제2조(특정물질의 종류 등) ① 「오존층 보호 등을 위한 특정물질의 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호가목에 따른 제1종 특정물질의 종류와 오존파괴지수는 별표 1과 같다. <개정 2023. 4. 18.>

② 법 제2조제1호나목에 따른 제2종 특정물질의 종류와 지구온난화지수는 별표 2와 같다. <신설 2023. 4. 18.>

③ 제1항 및 제2항에 따른 특정물질에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 포함한다. 다만, 특정물질을 사용하여 생산된 제품에 포함된 특정물질·혼합물에 들어 있는 특정물질은 제외한다. <개정 2023. 4. 18.>

1. 특정물질의 이성체(異性體)
2. 혼합물에 들어 있는 특정물질
3. 저장이나 운반 등을 위하여 사용되는 용기 내에 들어 있는 특정물질

세부적인 물질에 대해서는 시행령 별표1과 별표2를 참고하여야 하며, 혼합물에 대해서 특정물질이 포함되어 있다면 해당품목 마다 수출일 경우 승인이 필요하며 수입일 경우는 허가가 필요하며 부담금도 징수하게 된다.

## 2. 수입의 경우

특정물질 수입의 경우 수입허가신청을 산업통상자원부에 하여야 하며 수입 부담금의 징수 관련해서는 한국 석유화학협회가 발급하는 수입확인서를 세관장에게 제출하고 부담금을 통관일 까지 납부하여야 한다.

특정물질 수입허가 신청서는 관련 시행규칙에서 서식을 받아서 작성하고 산업통상자원부 화학산업팀 담당자에게 이메일을 통해 접수하고 한국석유화학협회 담당자도 참조하여 송부하여야 한다.



### 3. 수출의 경우

특정물질 수출의 경우 수출하는 품목에 포함된 물질의 종류마다 승인을 받아야 한다. 수출신고는 세관장 확인대상에는 구체적으로 수출에 대해서는 없으나 실무적으로 산업통상자원부 화학산업팀 담당자에게 수입과 같이 특정물질 수출승인 신청서를 이메일로 접수하여야 한다. 담당자는 변동이 있을 수 있으므로 반드시 산업통상자원부 화학산업팀에 문의를 통해 이메일 접수 공무원 담당자를 확인하여야 한다.

■ 오존층 보호 등을 위한 특정물질의 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제 11호의 3서식] <개정 2023. 4. 18.>

### 특정물질 수출승인 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

| 접수번호  | 접수일             | 처리기간                           | 5일 |
|-------|-----------------|--------------------------------|----|
| 신청인   | 상호(명칭)          | 사업자등록번호                        |    |
|       | 성명(대표자)         | 생년월일                           |    |
|       | 주소              | 전화번호                           |    |
| 신청 내용 | 특정물질 종류         | 오존파괴지수                         |    |
|       | 품목분류번호(HSK No.) | 지구온난화지수                        |    |
|       | 수출국가            |                                |    |
|       | 구매자 상호(명칭)      |                                |    |
|       | 수출량(단위: kg)     | 산정치[(오존파괴지수 또는 지구온난화지수) × 수출량] |    |
|       | 수출기간            |                                |    |

「오존층 보호 등을 위한 특정물질의 관리에 관한 법률」 제11조의2 및 같은 법 시행규칙 제7조의3 제1항에 따라 위와 같이 특정물질의 수출승인을 신청합니다.





## 관세무역개정 내용과 의견 월별 성실신고 확인제도

### 1. 개요

‘월별 성실신고 확인제도’란?

‘월별 성실신고 확인제도’는 기업이 신청한 경우 관세사를 통하여 다음달 말일까지 성실신고확인서를 제출하고 확정신고를 하면 관세납부기한을 최장 60일까지 유예시켜 주는 제도입니다.

의무제가 아닌 선택제로서, 성실신고 수수료와 납부이연에 따른 금융비용 절감을 비교한 기업의 자발적 참여가 가능한 제도입니다. 2024.12.10 국회 본회의를 통과하였으며 2028년 이후 시행 예정입니다.



**신혜영**

관세사

hyshin@shcs.kr

**[ PROFILE ]**

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

## 2. 개정 법률 (2028 년 1.1 이후 수입신고 분부터 적용)

가. 월별 성실납세신고 제도의 신설(제 9 조제 4 항 및 제 38 조의 5 신설)

- 1) 성실납세를 위하여 필요하다고 인정하여 대통령령으로 정하는 사업자는 동일한 달에 납세신고한 물품에 대하여 관세사 등이 작성한 확인서를 첨부하여 납세신고한 달의 다음 달 말일까지 성실납세신고를 할 수 있도록 함.
- 2) 세관장은 성실납세신고 적용 신청을 한 자가 동일한 달에 납세신고를 한 물품의 세액을 성실납세신고 기한까지 한꺼번에 납부하게 할 수 있도록 함.

## 3. 개정 내용

| 구 분     | 내 용                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 신고대상    | 직전 2 개년 평균 연간 수입액 3 천만불 미만 업체 중 신청한 자<br>* 수출입안전관리우수업체(AEO), 소규모성실사업자 제외 |
| 신고물품    | 수입(납세)신고한 물품<br>* 과세가격결정 사전심사(ACVA) 물품, 수입신고수리전 세액심사물품 제외                |
| 신고내용    | 성실신고확인서 및 입증자료를 첨부하여 확정신고<br>* 관세사등이 과세가격·품목분류 적정성, 납세신고 정확도 등 확인·작성     |
| 신고·납부기한 | 수입(납세)신고분이 속하는 달의 다음달 말일                                                 |
| 시행시기    | '28.1.1. 이후 수입신고분부터 적용                                                   |
| 성 격     | 관세 수입신고 납세자의 선택제                                                         |

## 4. 개정안에 대한 의견

기업 및 관세사의 입장에서 월별로 심사를 받아야 점, 월별 과세가격의 적정성 및 외환거래 등의 적법성 등을 검토하는 점은 매우 번거롭고 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 선택제라는 점에서 실효성 확보에도 문제가 있을 것으로 예상됩니다.

따라서 당장 시행되는 제도가 아닌 만큼 관련 종사자들 및 한국관세사회에서 의견을 모아 연단위 의무안으로 개정이 될 수 있도록 추진하는 것도 고려해 볼 수 있습니다.



# THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan